

Decreto 3932; Decreto 3932/08

APRUEBA ENMIENDA N° 6 Y MODIFICA ORDENANZA AL PLAN REGULADOR COMUNAL

MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

Publicación: 06-NOV-2008 | Promulgación: 23-OCT-2008

Versión: Última Versión De : 19-DIC-2020

Texto derogado: 19-DIC-2020; Decreto-1302

Última Modificación: 19-DIC-2020 Decreto 1302

Url Corta: <https://bcn.cl/3qk17>



APRUEBA ENMIENDA N° 6 Y MODIFICA ORDENANZA AL PLAN REGULADOR COMUNAL

Núm. 3.932/08.- La Serena, 23 de octubre de 2008.- Vistos y Considerando: El Plan Regulador Comunal de La Serena, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 498/2004 de 2 de Julio de 2004 y publicado en el Diario Oficial con fecha 5 de agosto de 2004; la Sesión Ordinaria N° 683 de 5 de diciembre de 2007 del Concejo Municipal, en la cual se acordó iniciar los trámites para la Enmienda N° 6 al Plan Regulador Comunal de La Serena; cartas remitidas a las organizaciones territoriales informando a los vecinos acerca del proceso de la Enmienda N° 6 al Plan Regulador Comunal de La Serena; publicaciones efectuadas en el diario "El Día" de la IV Región, de fecha 24 de enero de 2008 y 31 de enero de 2008, informando la realización de la Primera Audiencia Pública para dar a conocer las implicancias de la Enmienda N°6; la Audiencia Pública realizada el día 1° de Febrero de 2008, en la cual se expuso a la comunidad sobre el proceso de Enmienda N° 6 al Plan Regulador Comunal de La Serena; La Sesión Extraordinaria del Consejo Económico Social Comunal efectuada el día 20 de marzo de 2008; el Decreto Alcaldicio N° 1764/08 de 13 de mayo de 2008 que ordena la exposición al público de la Enmienda N°6 al Plan Regulador de La Serena; el Decreto Alcaldicio N° 1827/08 de 20 de mayo de 2008 que modifica la fecha de exposición al público; El Ordinario N° 598/03 de 16 de mayo de 2008 de Secplan, solicitando la modificación del Decreto Alcaldicio N° 1764/08 de 13 de mayo de 2008 en cuanto a la fecha de exposición; las publicaciones efectuadas con fecha 22 y 29 de mayo de 2008 en el diario El Día de la IV Región, informando la exposición al público de la Enmienda N°6 al Plan Regulador Comunal de La Serena; la exposición al Público de la Enmienda N°6 al Plan Regulador Comunal de La Serena, efectuada en el Patio Colonial del Edificio Consistorial de la Municipalidad de La Serena, calle Prat N° 451, desde el día 30 de mayo hasta el día 28 de Junio de 2008, las cartas enviadas a diferentes organizaciones territoriales para informar acerca de la realización de la Segunda Audiencia Pública; las publicaciones efectuadas con fecha 23 y 30 de julio de 2008 en el diario El Día de la IV Región, informando la realización de una Segunda Audiencia Pública relativa a la tramitación de la Enmienda N°6 al Plan Regulador Comunal de La Serena; la Segunda Audiencia Pública efectuada el día Miércoles 6 de agosto de 2008, respecto de la Enmienda N°6 al Plan Regulador Comunal de La Serena, certificado de fecha 2 de octubre de 2008 del Secretario Municipal de La Serena, dejando constancia que durante el plazo comprendido entre el 7 de agosto y el 21 de agosto de 2008, no ingresaron al municipio observaciones al Proceso de Enmienda N° 6; la Sesión Extraordinaria del Consejo Económico Social Comunal efectuada el día 27 de agosto de 2008, en el salón de ceremonial y protocolo del Edificio Consistorial de la Municipalidad de La Serena, en la cual se expuso la Enmienda N°6 al Plan Regulador Comunal de La Serena; La Sesión Ordinaria N° 717 del Concejo Comunal efectuada el día 3 de septiembre de 2008, en la cual se acordó aprobar la Enmienda N° 6 al Plan Regulador Comunal de La Serena, El Ordinario N°1264/03 de 16 de octubre de 2008 de Secplan, mediante el cual se solicita la dictación del Decreto

Alcaldicio aprobatorio de la Enmienda N° 6 al Plan Regulador Comunal de La Serena; el Decreto Alcaldicio N°3422/08 de 17 de septiembre de 2008, que nombra a don José Manuel Peralta León como Alcalde Subrogante de La Serena; DDU 167. Circular Ordinario N° 0192 de 13 de abril de 2006 del Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; La Ley General de Urbanismo y Construcciones, especialmente su artículo 45; La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, especialmente sus artículos 2.1.11 y 2.1.13; La Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y las facultades propias de mi cargo:

Decreto:

1.- Apruébese la Enmienda N°6 al Plan Regulador Comunal de La Serena, conformado por su Memoria Explicativa, texto resolutivo y tabla de zona modificada, cuyos ejemplares se adjuntan y se entienden forman parte integrante del presente Decreto Alcaldicio, y en consecuencia, efectúense las siguientes modificaciones a la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena:

A.- Incorpórese a la Zona Zoduc 12, dentro del Uso de Suelo de equipamiento autorizado, la clase "educación", exceptuándose los "centros de rehabilitación conductual", previo cumplimiento de los requisitos que se señalan y bajo las condiciones urbanísticas que se establecen. Con el objeto anterior, agréguese el siguiente texto después del último párrafo de la "Zona E-12, Zona de Desarrollo Urbano Condicionado (Zoduc) Cerro Grande" del Artículo 73, "Zonas Especiales", Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena:

"Equipamiento Educacional

Se permite el Equipamiento educacional independientemente de un proyecto de loteo o de edificación acogida a ley de Copropiedad Inmobiliaria, exceptuándose los centros de rehabilitación conductual, sólo cumpliendo con los siguientes requisitos:

- 1.- Que se emplace frente una vía troncal de perfil oficial mínimo de 30 mt.
- 2.- El proyecto deberá emplazarse dentro del territorio operacional de una empresa de servicios sanitarios.

Condiciones Urbanísticas para Equipamientos Educativos que cumplan con los requisitos anteriores 1° y 2°.

Subdivisión mínima para equipamiento	: 1000 m2
Frente predial mínimo para equipamiento	: 25 m.
Coef. máx. ocupación de suelo	: 0,7
Coeficiente máximo de constructibilidad	: 2,1
Sistema de Agrupamiento	: Aislado o pareado
Altura máxima	: 9,00 m.
Antejardín	: 3m. en general y 5m. frente a Avenidas G. Ulriksen, R Bitrán, Cuatro Esquinas y El Bosque.

B.- Incorpórese a la Zona ZC-12-2, dentro del Uso de Suelo de equipamiento

autorizado, la clase "educación", bajo la condición de carga de ocupación que se señala en la Nota N°1 de la tabla y exceptuándose los "centros de rehabilitación conductual". Con el objeto anterior, reemplácese la tabla de condiciones urbanísticas de la "Zona ZC-12-2, Parque Coll, Cendyr y otros" del Artículo 74, "Zonas Consolidadas, de Extensión y Productivas", Título V, Capítulo I, de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena, por la tabla que se adjunta al presente decreto.

2.- Publíquese en el Diario Oficial el presente Decreto Alcaldicio y la tabla correspondiente a la zona modificada: "Zona ZC-12-2, Parque Coll, Cendyr y otros" 3.- Archívense las tablas correspondientes a las zonas modificadas del artículo 74, Capítulo I del Título V de la Ordenanza Local del Plan Regulador Comunal de La Serena en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena y en la Municipalidad de La Serena.

4.- Remítase copia oficial del presente Decreto Alcaldicio junto a la Memoria Explicativa, Texto Resolutivo y tabla correspondiente, a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, IV Región; a la Dirección de Desarrollo Urbano de dicha Secretaría y a la Dirección de Obras Municipales de La Serena.

Anótese, comuníquese, publíquese y archívese.- José Manuel Peralta León, Alcalde de La Serena (S).- María Mercedes Ábalos Córdova, Secretaria Municipal.